PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général du Gouvernement

Direction des services
administratifs et financiers

Réalisation de services numériques en mode produit agile piloté par l'impact
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) COMMUN AUX DEUX LOTS

Numéro de consultation : 25_BAM_044_AC00-RELANCE

Procédure de passation : appel d'offres ouvert en application des dispositions des articles L.2124-2 et R.2124-2 du code de la commande publique.

N°	**Intitulé des lots**
25_BAM_044_AC01	Conception, développement, et exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) et par les incubateurs de services numériques des ministères, ainsi que les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM
25_BAM_044_AC02	Conception, développement et exploitation des produits numériques des autres entités bénéficiaires

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET DES BENEFICIAIRES DE L'ACIM 8

1.1 Identification du pouvoir adjudicateur 8

1.2 Mandat de délégation de la DAE 8

1.3 Membres du groupement de commande 8

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE 9

ARTICLE 3 - ALLOTISSEMENT 10

ARTICLE 4 - FORME ET ETENDUE DE L'ACCORD-CADRE 10

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD-CADRE 11

ARTICLE 6 - LIEU D'EXECUTION 11

ARTICLE 7 - LIMITES AU PRINCIPE D'EXCLUSIVITE 12

ARTICLE 8 - PIECES CONSTITUTIVES DE L'ACCORD-CADRE 12

ARTICLE 9 - MODALITES D'EXECUTION DE L'ACCORD-CADRE 14

9.1 Représentation des parties 14

9.2 Conditions d'exécution 15

9.3 Obligations du titulaire 20

ARTICLE 10 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS DU LOT 1 RELEVANT DE L'EMISSION DES BONS DE COMMANDE 32

10.1 Délais d'exécution des prestations à bons de commande 33

10.2 Émission et exécution des bons de commande 33

10.3 Modification et annulation des bons de commande 34

10.4 Attribution des bons de commande 34

10.5 Constatation de l'exécution des prestations 37

ARTICLE 11 - MODALITES DE PASSATION ET D'EXECUTION DES LOTS RELEVANT DE LA CONCLUSION DES MARCHES SUBSEQUENTS 40

11.1 Formalité de la remise en concurrence en vue de la passation d'un marché subséquent 40

11.2 Forme du marché subséquent 42

11.3 Pièces constitutives du marché subséquent 43

11.4 Durée du marché subséquent 43

11.5 Émission des bons de commande 44

11.6 Délais d'exécution des prestations 45

11.7 Évaluation sur la qualité du service 45

11.8 Opérations de vérification 46

11.9 Résiliation d'un marché subséquent 46

ARTICLE 12 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES 46

ARTICLE 13 - CONSIDERATIONS SOCIALES 47

13.1 Clause d'insertion par l'activité économique 48

13.2 Les publics visés 48

13.3 Objectif d'insertion 49

13.4 Les modalités de mise en œuvre des actions d'insertion 50

13.5 Le dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales 51

13.6 Les modalités de contrôle de l'action d'insertion 52

ARTICLE 14 - PENALITES 53

14.1 Généralités 53

14.2 Pénalités en cas de non-respect des conditions d'exécution 53

14.3 Pénalités pour non-respect de la règlementation applicable à la protection des données personnelles (RGPD) ou des exigences de sécurité des systèmes d'information 55

14.4 Pénalités pour absence de déclaration de conflit d'intérêts 55

14.5 Pénalités liées aux considérations environnementales 55

14.6 Pénalités pour non-respect de l'engagement d'insertion par l'activité économique 56

14.7 Pénalités liées à des obligations administratives 56

ARTICLE 15 - REGIME FINANCIER 57

15.1 Forme et contenu des prix 57

15.2 Révision des prix 58

15.3 Avances 60

15.4 Acomptes 61

15.5 Cession ou nantissement de créance 61

15.6 Modalités de paiement 61

15.7 Suivi financier du montant maximum de l'accord-cadre 62

ARTICLE 16 - CLAUSE DE REEXAMEN 62

16.1 Évolution des expertises 63

16.2 Modifications et ajouts à la suite d'une évolution réglementaire/normative de prestations 63

16.3 Atteinte du montant maximum 63

ARTICLE 17 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 64

17.1 Propriété des résultats 64

ARTICLE 18 - STIPULATIONS DIVERSES 66

18.1 Langue 66

18.2 Sous-traitance 67

18.3 Assurances 68

18.4 Autres obligations administratives 68

18.5 Résiliation 68

18.6 Différends 70

18.7 Litiges et contentieux 70

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG 71

GLOSSAIRE

Au sens du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des différents documents particuliers du présent accord-cadre, les termes mentionnés ci-après sont définis comme suit :

Acheteur	Service du Premier ministre en charge de la passation, du pilotage et du suivi de l'exécution de l'accord-cadre, représentant du pouvoir adjudicateur : DSAF
AE	Acte d'engagement
BdC	Bons de commande
Bénéficiaires	Services de l'État (services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale des ministères et leurs autorités administratives indépendantes) et leurs établissements publics
BPU	Bordereau des prix unitaires
CCAG-PI	Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
CCAP	Cahier des clauses administratives particulières
CCP	Code de la commande publique
CCTP	Cahier des clauses techniques particulières
CRT	Cadre de réponse technique
DAE	Direction des achats de l'État
DINUM	Direction interministérielle du numérique
EP	Établissements publics de l'État
Expert	Intervenant mobilisé par le titulaire et chargé d'assurer opérationnellement la prestation. L'intervenant est entendu comme toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendamment de son statut (ex : indépendant, salarié) et de la forme juridique de son entreprise (ex : société commerciale, entreprise unipersonnelle, etc.)
Marchés subséquents	Marchés subséquents conclus sur le fondement de l'accord-cadre, précisant les modalités d'exécution des prestations qui n'ont pas été définies dans l'ACIM (lot 2)
PII	Prestations intellectuelles informatiques
PSSI-E	Politique de sécurité des systèmes d'information de l'État

RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
RGESN	Référentiel général d'écoconception des services numériques
RGI	Référentiel général d'interopérabilité
RGPD	Règlement général sur la protection des données
RGS	Référentiel général de sécurité
Titulaires	Opérateurs économiques qui concluent l'accord-cadre (=lot =marché) avec l'Acheteur puis les marchés subséquents avec les bénéficiaires
Incubateur	Structure d'accompagnement qui soutient la création, l'expérimentation et le lancement de produits numériques au sein d'une administration bénéficiaire.
UO	Unité d'œuvre
Utilisateur	Usager ou groupe d'usagers du service ou produit numérique développé. Il peut s'agir : • de bénéficiaires finaux (ex. citoyens, agents publics), • ou d'utilisateurs internes à une administration ou une organisation.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD-CADRE

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET DES BENEFICIAIRES DE L'ACIM

1.1 Identification du pouvoir adjudicateur

L'État, pouvoir adjudicateur représenté par :

Services du Premier ministre

Direction des services administratifs et financiers

20 avenue de Ségur – TSA 70723, 75334 Paris cedex 07

La personne signataire de l'accord-cadre, représentant du pouvoir adjudicateur est :

Monsieur Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS – Directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre, nommé par décret du 28 avril 2025 publié au JO n° 0101 du 29 avril 2025.

1.2 Mandat de délégation de la DAE

En application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique et aux termes d'un mandat de délégation accordé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'État (DAE), la DAE confie la conclusion de chaque accord-cadre aux services du Premier ministre (SPM).

Conformément à ce mandat de délégation, chaque présent accord-cadre est conclu par la Direction des Services Administratifs et Financiers (DSAF) pour le compte de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) au bénéfice des ministères et établissements publics listés ci-après.

1.3 Membres du groupement de commande

Les bénéficiaires de chaque accord-cadre sont les services centraux et déconcentrés de l'État et les établissements publics et organismes (membres du groupement de commandes) listés en annexe 1 du présent CCAP.

La liste des bénéficiaires est par principe invariable. Cependant, en cas de restructuration organique des membres du groupement de commandes, les nouveaux services en résultant durant l'exécution de l'accord-cadre bénéficient des prestations, sous réserve du régime juridique applicable à ces entités et des textes particuliers en découlant. Ces dernières évolutions sont constatées par décision administrative.

Les services du Premier ministre sont désignés services centralisateurs. En cette qualité et celle de pouvoir adjudicateur, ils sont chargés de la conclusion, de la gestion et du suivi administratif de l'accord-cadre.

Les bénéficiaires sont chargés de l'émission des bons de commandes (lot n°1) et de leur exécution et de la passation des marchés subséquents (lot n°2).

La conclusion, la gestion et le suivi des marchés subséquents sont assurés par chacun des bénéficiaires concernés. Les bénéficiaires sont également responsables pour les marchés subséquents des tâches suivantes : acceptation de sous-traitant et agrément des conditions de paiement, suivi des prestations, application des pénalités, réalisation des avenants et résiliation le cas échant.

ARTICLE 2 - OBJET DES ACCORDS-CADRES

Chaque accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de conception, de déploiement et d'amélioration continue de services numériques conçus selon l'approche produit agile piloté par l'impact.

Le besoin concerne :

- D'une part, la conception, le développement, et l'exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) et par les incubateurs de services numériques des ministères, ainsi que les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM. (lot 1)
- D'autre part, la réalisation des produits numériques des autres entités bénéficiaires, destiné à la conception, au développement et à l'exploitation des produits numériques des administrations, opérateurs et autres entités bénéficiaires du dispositif interministériel. (lot 2)

Le détail des prestations figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

ARTICLE 3 - ALLOTISSEMENT

Le besoin est alloti de la manière suivante :

N°	Intitulé des lots
1	Conception, développement, et exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) ainsi que par les incubateurs de services numériques des ministères, les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM
2	Conception, développement et exploitation des produits numériques des autres entités bénéficiaires

ARTICLE 4 - FORME ET ETENDUE DE L'ACCORD-CADRE

Chaque accord-cadre interministériel est multi-attributaire. Il s'exécute :

- par bons de commande pour le lot n°1 ;
- par marchés subséquents pour le lot n°2.
- Chaque accord-cadre est conclu sans montant minimum. Son montant estimatif et maximum est calculé sur l'ensemble de sa durée, reconductions comprises. Le montant estimatif, donné à titre indicatif, n'a pas de valeur contractuelle
-

N°	Intitulé du lot	Modalités d'exécution des lots	Forme des lots	Nombre d'attributaires maximum	Montant estimatif non contractuel de l'accord-cadre (€ HT)	Montant maximum de l'accord-cadre (€HT)
1	Conception, développement, et exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) et par les incubateurs de services numériques des ministères, ainsi que les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM	Bons de commande	Multi-attributaire	3	100 000 000 €	200 000 000 €

2	Conception, développement et exploitation des produits numériques des autres entités bénéficiaires	Marchés subséquents	Multi-attributaire	5	100 000 000 €	200 000 000 €

Chaque lot cesse automatiquement de produire ses effets lorsque le montant maximum correspondant au lot aura été atteint, quelle que soit la durée du lot prévue initialement.

ARTICLE 5 - DUREE DE CHAQUE ACCORD-CADRE

La durée de validité de chaque accord-cadre court à compter de sa date de notification.

Chaque lot est conclu pour une durée ferme de 24 mois à compter de sa date de notification. Il peut être reconduit tacitement deux (2) fois, pour une durée de 12 mois à chaque date anniversaire de sa notification. Les titulaires ne peuvent pas s'opposer la reconduction.

Pour le lot 1, cette durée correspond à la période pendant laquelle les bons de commandes peuvent être émis. Pour le lot 2, cette durée correspond à la période pendant laquelle des marchés subséquents peuvent être lancés et notifiés.

La durée maximale de chaque accord-cadre est donc de quarante-huit (48) mois à compter de la date de notification. La non-reconduction ne constitue pas une résiliation et n'ouvre pas droit à indemnisation.

En cas de non-reconduction, l'acheteur notifie sa décision au plus tard un (1) mois avant la date de reconduction de l'accord-cadre.

Dans l'hypothèse où l'accord-cadre ne serait pas reconduit, les marchés subséquents continuent à s'exécuter jusqu'à leur terme.

ARTICLE 6 - LIEU D'EXECUTION

Les prestations sont exécutées sur le territoire national : France hexagonale et DROM/COM compris. Les prestations sont réalisées dans les locaux du bénéficiaire, sauf dérogation expressément accordée par celui-ci.

Les modalités précises d'exécution (présentiel ou à distance) sont définies dans l'expression du besoin et précisées dans chaque bon de commande, en fonction des besoins du bénéficiaire et des spécificités de la prestation.

ARTICLE 7 - LIMITES AU PRINCIPE D'EXCLUSIVITE

Le recours à ce support contractuel est strictement réservé aux projets numériques répondant aux critères d'éligibilité au "mode produit" tels que définis par la DINUM dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Conformément à ces principes, les bénéficiaires ne peuvent recourir au présent accord-cadre que pour des projets respectant ces critères.

Selon ses spécificités propres, chaque bénéficiaire peut préciser, dans les documents contractuels propres au marché subséquent, le périmètre organisationnel ou fonctionnel sur lequel le recours au présent accord-cadre est exclusif. En dehors de ce périmètre, le recours à d'autres supports contractuels demeure possible.

Les bénéficiaires peuvent, à titre ponctuel et exceptionnel, avoir recours à un support contractuel autre que le présent accord-cadre dans les situations suivantes (alternatives):

- lorsque l'ensemble des titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les prestations demandées;
- en cas de conflit d'intérêts avéré;
- lorsque l'exécution des prestations requises nécessite l'accès et/ou la détention d'informations ou supports classifiés, ou l'accès à des informations ou supports protégés au niveau « Diffusion Restreinte – Spécial France » au sens de l'IGI n°1300 sur la protection du secret.

Par ailleurs, pour le lot 2, les bénéficiaires peuvent également ne pas recourir à l'accord-cadre dans le cas où, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre en vue de la conclusion d'un marché subséquent :

- aucune offre n'a été reçue, ou
- aucune des offres reçues n'est conforme, notamment si elles sont jugées irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

ARTICLE 8 - PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE ACCORD-CADRE

Les pièces constitutives de chaque accord-cadre sont, par ordre de priorité décroissante pour chacun des lots :

Lot 1

- L'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes :
  - Lot 1 : bordereau de prix unitaires (BPU) ;
  - Annexe 2 : Annexe relative aux coordonnées des interlocuteurs en charge de l'accord-cadre ;
  - Annexe 3 : engagement d'exécution de la clause sociale considéré ;
- Le présent cahier des clauses administrative particulières (CCAP) et son annexe :
  - Annexe 1 : Liste des bénéficiaires de l'accord-cadre ;
  - Annexe 2 : Modèle de déclaration de conflit d'intérêts potentiel.
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe :
  - Annexe 1 : Obligations du titulaire et exigences de sécurité (lot 1 à BdC)
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ;
- Les référentiels dans leur dernière version :
  - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) ;
  - Référentiel général d'interopérabilité (RGI) ;
  - Référentiel général de sécurité (RGS) ;
  - Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN) ;
  - La politique de sécurité des systèmes d'information de l'État (PSSIE) ;
  - La circulaire n°6411-SG relative à l'amélioration de la lisibilité des sites internet de l'État et de la qualité des démarches numériques.
- Le cadre de réponse technique du titulaire.

Lot 2

- L'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes :
  - Lot 2 : bordereau de prix unitaires (BPU) ;
  - Annexe 2 : Annexe relative aux coordonnées des interlocuteurs en charge de l'accord-cadre ;
  - Annexe 3 : engagement d'exécution de la clause sociale considéré ;

- Le présent cahier des clauses administrative particulières (CCAP) et son annexe :
  - Annexe 1 : Liste des bénéficiaires de l'accord-cadre ;
  - Annexe 2 : Modèle de déclaration de conflit d'intérêts potentiel.
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021;
- Les référentiels dans leur dernière version :
  - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA);
  - Référentiel général d'interopérabilité (RGI);
  - Référentiel général de sécurité (RGS);
  - Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN);
  - La politique de sécurité des systèmes d'information de l'État (PSSIE);
  - La circulaire n°6411-SG relative à l'amélioration de la lisibilité des sites internet de l'État et de la qualité des démarches numériques.
- Le cadre de réponse technique du titulaire.

L'offre technique du titulaire ne saurait créer une quelconque charge opposable à la personne publique.

Seules les pièces conservées dans les archives de l'administration font foi.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que toutes les normes françaises et européennes en vigueur sont applicables. La signature de l'acte d'engagement vaut connaissance pleine et entière de l'ensemble des pièces constitutives de l'accord-cadre par le titulaire.

Le titulaire déclare parfaitement connaître le CCAG PI, bien qu'il ne soit pas matériellement joint à l'accord-cadre. Il en va de même s'agissant des recommandations référençant les normes et standards applicables au sein des systèmes d'information de l'administration.

ARTICLE 9 - MODALITES D'EXECUTION DE CHAQUE ACCORD-CADRE

9.1 Représentation des parties

9.1.1 Représentation de l'acheteur

Les services du Premier ministre sont désignés comme service centralisateur du présent accord-cadre interministériel et sont, à ce titre, chargés de sa conclusion, de sa gestion et de son suivi administratif.

L'interlocuteur désigné par l'acheteur ou le service bénéficiaire (pour les marchés subséquents) est chargé du suivi de l'exécution des prestations. Il est désigné lors de la notification de l'accord-cadre ou du marché subséquent.

L'acheteur ou le service bénéficiaire du lot 2 (pour les marchés subséquents) notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

9.1.2 Représentant du titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités à le représenter auprès de l'acheteur et du bénéficiaire pour les besoins de l'exécution des marchés subséquents.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés dans l'offre du titulaire ou au plus tard à la notification du marché.

Le titulaire s'engage à informer, sans délai, l'acheteur ou le bénéficiaire (marchés subséquents) de toute modification d'interlocuteur désigné.

Les membres de l'équipe mobilisée sont tenus d'indiquer leur identité ainsi que le nom de l'entreprise qui les emploie dans leurs échanges avec l'administration bénéficiaire et les tiers intervenant dans le cadre des prestations (signature de courriel, présentation en réunion, etc.).

9.2 <u>Conditions d'exécution</u>

9.2.1 Modalité de changements des experts

Pendant l'exécution des prestations, le bénéficiaire se réserve le droit de demander, par écrit et de manière motivée, le remplacement d'un ou plusieurs experts du titulaire si, au-delà des critères de compétence définis, la qualité des prestations ou l'attitude d'un expert s'avère insatisfaisante, notamment en matière de sécurité et de confidentialité. Le titulaire procède à son remplacement dans un délai de cinq (5) jours

ouvrés suivant la réception de la demande du bénéficiaire. Le nouvel expert est soumis à l'approbation préalable du bénéficiaire et ne peut entraîner aucune hausse de coût.

Le titulaire doit également proposer le remplacement de tout expert devenu indisponible. Il en informe le bénéficiaire dans un délai de trois (3) jours ouvrés et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout impact sur l'exécution des prestations. Une période de recouvrement de dix (10) jours ouvrés entre l'ancien et le nouvel expert est prévue, sous réserve de validation par le bénéficiaire.

Le titulaire est seul responsable des experts, qui demeurent sous son contrôle et son autorité hiérarchique.

9.2.2 Les exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet, données numériques ou approvisionnement qui lui est confié dès que ce matériel, objet, données numériques ou approvisionnement est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par les prestations.

Le titulaire s'engage à ce que tous les experts fassent apparaître dans leur signature, de manière claire, lisible et non-équivoque, leur qualité de prestataire, le nom de l'entreprise qui les emploie et la dénomination de l'administration qui les a mandatés pour la mission qu'ils conduisent.

Le bénéficiaire s'interdit d'exercer un lien hiérarchique sur les experts mobilisés par le titulaire (ou ses sous-traitants). Il ne peut pas les intégrer à son organigramme, ni leur appliquer ses règles internes de gestion RH. Le bénéficiaire peut formuler des attentes opérationnelles ou exprimer des besoins fonctionnels, mais toute instruction relative à l'organisation du travail, à la charge ou au temps de travail doit transiter par le titulaire (ou le mandataire du groupement).

Le bénéficiaire peut contrôler la conformité et la qualité des prestations livrées, sans procéder à une évaluation individuelle des experts mobilisés. La relation contractuelle s'exerce uniquement avec le titulaire, qui reste responsable de l'exécution du marché.

En outre, lorsque les experts sont amenés à intervenir sur les sites du bénéficiaire, celle-ci doit prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient clairement distingués du personnel de l'administration. À cet effet, un dispositif d'identification visible doit être mis en place, tel que le port d'un badge distinctif ou tout autre moyen approprié permettant de les identifier sans équivoque.

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat. Par l'obligation de résultat, le titulaire s'engage à exécuter purement et simplement les engagements en excluant tout aléa.

9.2.3 Pilotage global de chaque accord-cadre

Le suivi de l'exécution des prestations est assuré par un dispositif de pilotage organisé autour de réunions régulières entre les bénéficiaires de l'accord-cadre, la DINUM et les titulaires. Ces réunions, essentielles à la bonne gestion de l'accord-cadre, ne donnent pas lieu à une facturation complémentaire.

Après la notification de l'accord-cadre, une réunion de démarrage est prévue par la DSAF avec les titulaires et les bénéficiaires.

Le pilotage et le suivi de l'accord-cadre sont réalisés au travers de réunions de lancement et de réunions régulières entre l'acheteur, le bénéficiaire et le titulaire.

a) <u>Réunion(s) de déploiement de chaque marché</u>

Une réunion de déploiement du marché se tient à l'échelon interministériel, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord-cadre. L'acheteur définit les modalités pratiques de la tenue de cette réunion, et dans le cas d'une réunion en présentiel, fournit les locaux appropriés.

A ce titre, le titulaire contribue à la préparation du support de présentation.

La réunion, pilotée par les Services du Premier ministre regroupe :

- Les représentants des missions ministérielles des achats ;
- Les représentants des établissements bénéficiaires ;
- Le représentant du titulaire ;
- Les représentants de la DAE.

Les objectifs de la réunion de déploiement sont de :

- rappeler la stratégie des achats de l'Etat sur le segment des prestations intellectuelles informatiques ;
- présenter l'organisation de l'accord-cadre ;
- s'assurer de la bonne compréhension mutuelle de la prestation à mener (hypothèses, périmètre et engagement) ;

- les modalités de remise en compétition des titulaires et clauses de l'accord-cadre s'appliquant aux marchés
- rappeler les obligations déontologiques ;
- présenter l'offre des titulaires de l'accord-cadre.

Dans les deux mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut être amené à présenter le support contractuel au niveau ministériel, à la demande de la mission ministérielle des achats ; dans ce cas, les modalités pratiques de présentation sont précisées par chaque ministère bénéficiaire de l'accord-cadre. La présentation réalisée au profit des bénéficiaires ne fait pas l'objet d'une facturation particulière, elle est due au titre de l'attribution de l'accord-cadre.

b) Comité de suivi d'exécution et de pilotage de chaque accord-cadre

Des réunions de suivi et de pilotage de l'accord-cadre sont organisées à fréquence semestrielle par l'acheteur avec le titulaire. Elles couvrent tout le périmètre de l'accord-cadre.

Ces réunions regroupent a minima :

- les représentants administratifs et techniques de la DINUM et de la DSAF;
- des représentants commerciaux et techniques du titulaire ;

Elles ont notamment pour objet :

- l'examen de la qualité des prestations exécutées ;
- l'examen des volumes consommés par projets conduits en mode produit ;
- le suivi financier de l'accord-cadre et le respect du montant maximum de l'accord-cadre ;
- de garantir la bonne exécution du contrat par le titulaire (bonne utilisation des unités d'œuvre, facturation, pénalités,…) ;
- de faire un état des incidents, définir les actions et le délai maximum de traitement des incidents ;
- l'identification des évolutions envisagées par chacune des parties ;
- l'examen de la bonne exécution de la clause sociale.

Tous les semestres de l'année civile et au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, le titulaire transmet à l'acheteur, l'état de son activité comprenant :

- un état des invitations des bénéficiaires à remettre une offre comprenant pour chaque invitation :
    - la référence PLACE (ou support de publication équivalent si l'invitation a été transmise sur une autre plateforme que la PLACE) ;
    - l'entité bénéficiaire (ministère et service central bénéficiaire ou établissement public) ;
    - la date de publication de l'invitation et la date limite de remise des offres ;
    - le montant maximum du marché subséquent ;
    - dans le cas d'une absence de réponse, le motif invoqué.
- Un état des marchés subséquents notifiés comprenant :
    - L'entité bénéficiaire (ministère et service central bénéficiaire ou établissement public) ;
    - Le numéro chorus du marché subséquent notifié ou l'équivalent si le bénéficiaire dispose d'un système d'information budgétaire autre que chorus ;
    - La date de notification et la date de fin du marché subséquent ;
    - La durée minimum et la durée maximum du marché subséquent ;
    - Les coordonnées du correspondant chargé du suivi et du pilotage du marché subséquent (nom, prénom, fonction et adresse mail) ;
- Par marché subséquents la liste consolidée des bons de commande émis comprenant, pour chaque bon de commande :
    - le numéro et date du bon de commande,
    - l'entité bénéficiaire (ministère et service central bénéficiaire ou établissement public) ;
    - le montant total HT du bon de commande, ;
    - le montant total TTC du bon de commande ;
    - la date de service fait ;
    - la référence de la facture, le montant HT et TTC facturé ;

- la date de paiement.

Ces états d'activité sont transmis sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, à l'acheteur à l'adresse suivante : bam.oe@pm.gouv.fr et à la DAE, .itai.dae@finances.gouv.fr

Par ailleurs, une réunion de lancement du marché subséquent peut être organisée par chaque bénéficiaire après la notification de son marché subséquent.

Le bénéficiaire met à disposition du titulaire l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation des prestations décrites dans le CCTP.

Les modalités d'organisation de cette réunion sont définies par chaque bénéficiaire concerné, qui peut également préciser les modalités de pilotage, de suivi et de coordination quotidienne au niveau des marchés subséquents.

9.3 Obligations du titulaire

9.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil ou d'alerte s'il se rend compte, lors de ses interventions, dérèglements ou dysfonctionnements potentiels au titre de ses prestations. Cette obligation de conseil incombant au titulaire est spontanée.

Cette obligation de conseil peut donner lieu à la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces et propose des actions pour les réduire.

Dans l'hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans l'accord-cadre pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

9.3.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler à l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature à compromettre la bonne exécution de la prestation.
L'acheteur s'engage à collaborer avec le titulaire tout au long de l'exécution de l'accord-cadre.

9.3.3 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la confidentialité des informations, documents et objets auxquels il a accès dans le cadre de l'exécution des prestations, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser systématiquement le caractère confidentiel.
Ces éléments ne peuvent, sans autorisation expresse du bénéficiaire, être divulgués, publiés, communiqués à des tiers ou utilisés par le titulaire à d'autres fins que l'exécution de l'accord-cadre, y compris après son achèvement.

Le titulaire s'engage à faire respecter ces obligations par l'ensemble de son personnel, ainsi que, le cas échéant, par ses sous-traitants.

À tout moment, le bénéficiaire peut exiger la restitution des éléments ou supports contenant des informations confidentielles.

Toute violation de cette obligation de confidentialité par le titulaire peut entraîner la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

Le titulaire ne peut pas se prévaloir des prestations menées à des fins de mise en valeur de son activité ou de prospection commerciale autre que dans une mention du type « référence client » et dans les conditions suivantes :

- Absence d'usage de la référence en tant que marque pour identifier un service ;
- Absence d'utilisation de la référence pour donner une qualité plus importante à une prestation ;
- L'indication comme référence ne peut être effectuée que pendant la durée de vie du marché ;
- Utilisation d'un logo type conforme à la charte graphique de l'État ;
- Utilisation de la référence uniquement pour un usage de type plaquettes commerciales, sans mise en avant particulière de la référence (ex. logo plus grand que les autres) ;
- Absence de texte d'accompagnement ou autre mention sur la référence.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le titulaire peut être sanctionné sur le fondement du non-respect du droit des marques, du droit de la responsabilité civile (concurrence déloyale/parasitaire) ou encore du droit de la consommation (pratique commerciale trompeuse).

Toutefois, cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle aux exigences de transparence attachées au programme beta.gouv.fr ou aux dispositions relatives à la

communication des documents administratifs prévues au code des relations entre le public et l'administration, notamment :

- la publication du code source des services développés,
- la communication de statistiques d'usage ou d'impact,
- la documentation publique de l'avancement des produits (site beta.gouv.fr, démonstrateurs, etc.).

Ces éléments relèvent d'un principe de communication ouverte, auquel le titulaire s'engage à contribuer dans les conditions prévues par le marché, sauf mention expresse contraire justifiée par un impératif légal, réglementaire ou de sécurité.

9.3.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en œuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du CCTP de l'accord-cadre et des prescriptions techniques du marché subséquent.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les coûts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant l'accord-cadre et les marchés subséquents.

9.3.5 Mesures de sécurité

Toute personne relevant du titulaire ou de ses sous-traitants est soumise, le cas échéant, à des mesures de sécurité qu'il s'agisse d'accès physiques à des locaux ou d'accès à des informations. Les titulaires respectent par ailleurs les mesures de sécurité informatique de base résumées dans le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI (https://cyber.gouv.fr/publications/guide-dhygiene-informatique)

Chaque bénéficiaire fixe le cadre de sécurité applicable à la prestation, il définit la sensibilité des données qui vont être fournies au titulaire. Le titulaire s'engage à se soumettre aux exigences de sécurité définies par chaque bénéficiaire.

Toute personne relevant du titulaire est également soumise à des mesures de sécurité qu'il s'agisse d'accès physiques à des locaux ou d'accès logiques à des informations.

Le titulaire s'engage à respecter les modalités d'intervention de prestataires extérieurs définies par chaque bénéficiaire, ainsi que tout document interne type charte de

confidentialité, et tout accord de confidentialité dédié qui serait nécessité par l'exécution des prestations. Le cas échéant, il doit la signer avant tout début d'exécution. Le titulaire s'engage à respecter le règlement intérieur du bénéficiaire.

9.3.6 Traitement des données personnelles

La présente clause a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché s'engage à effectuer pour le compte de la personne publique (responsable du traitement) les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. Pour les traitements de données à caractère personnel décrits ci-après, le bénéficiaire est responsable de traitement et le titulaire est le sous-traitant tel que mentionné à l'article 28 du règlement général sur la protection des données à caractère personnel.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données ») ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et ses décrets d'application.

Description du traitement de données à caractères personnel

- **Pour le lot 1**

Le titulaire est autorisé à traiter, pour le compte des bénéficiaires du lot 1 et pour la durée du présent accord-cadre, les données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des prestations.

Les types de données à caractère personnel traitées sont :

- Données d'identité et d'identification ;
- Coordonnées ;
- Données relatives à la vie professionnelle ;
- Données relatives à la vie personnelle ;
- Information d'ordre financier et économique ;
- Données de connexion ;
- Données de navigation et traceurs ;

- Données dites sensibles au titre des articles 9 et 10 du RGPD.

Les catégories de personnes concernées par les données sont les agents publics ainsi que les usagers du service public, utilisateurs des services opérés par la DINUM.
La personne publique met à la disposition du titulaire, les informations nécessaires à la réalisation des prestations.

➢ **Pour le lot 2**

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte du bénéficiaire, les données à caractère personnel nécessaires pour fournir l'exécution des prestations issues d'un marché subséquent.
Pour chaque marché subséquent imposant le traitement de données à caractère personnel, le bénéficiaire précise au titulaire une description du traitement des données à caractère personnel.
Cette description précise :
- la nature des opérations réalisées sur les données ;
- la ou les finalités du traitement ;
- les données à caractère personnel qui seront traitées ;
- les catégories de personnes concernées ;
- les informations nécessaires que le responsable de traitement met à disposition du sous-traitant pour l'exécution des unités d'œuvre du bon de commande.

Obligations du titulaire vis-à-vis de la personne publique

Le titulaire s'engage à :
a) traiter les données en tant que sous-traitant uniquement pour les seules finalités définies précédemment.
b) traiter les données conformément aux instructions documentées de la personne publique. Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement la personne publique. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel il est soumis, il doit informer la personne publique de cette obligation juridique avant le

traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.
c) garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat
d) veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat :

- s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.

e) Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Sous-traitance ultérieure spécifique au traitement de données personnelles

Le titulaire peut faire appel à un sous-traitant (ou sous-traitant ultérieur) pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le bénéficiaire de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous- traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas émis d'objection pendant le délai précité, sans préjudice aux dispositions de l'article R2193-4 du Code de la Commande Publique sur l'agrément tacite du sous-traitant et de ses conditions de paiement, en ce qui concerne le traitement des données cette sous-traitance ne peut être autorisée à les effectuer.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent accord-cadre. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous- traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le titulaire demeure pleinement responsable devant le bénéficiaire de l'exécution par le sous-traitant de ses obligations.

Information des personnes concernées

Il appartient au titulaire d'informer les personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.
La formulation et le format de l'information doivent être convenus avec la personne publique avant la collecte de données.
Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte du bénéficiaire et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits notamment le droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Notification des violations de données à caractère personnel

Le titulaire notifie à la personne publique toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et si possible dans les quarante-huit heures après en avoir pris connaissance et selon des moyens déterminés conjointement avec la personne publique.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises ou que la personne publique propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

Aide du titulaire dans le cadre du respect par la personne publique de ses obligations :

Le titulaire aide, le cas échéant, le bénéficiaire à remplir leurs obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD (sécurité des données, notifications en cas de violation de données, analyse d'impact relative à la protection des données, consultation de la CNIL).

Mesures de sécurité :
Le titulaire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, et selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement;
- un outil garantissant la confidentialité dans la transmission des documents sensibles.

Le titulaire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles décrites au sein de **l'annexe 1 du CCTP : Obligations du titulaire et exigences de sécurité.**

Sort des données
Au terme de l'exécution du présent accord-cadre, le titulaire doit détruire toutes les données à caractère personnel et sauf disposition contraire résultant du droit de l'union européenne ou du droit d'un État membre de l'Union européenne.

Délégué à la protection des données
Le titulaire communique à la personne publique le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la protection des données.

Registre des catégories d'activités de traitement
Le titulaire tient par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de la personne publique responsable de traitement comprenant :

- les catégories de traitements effectués pour le compte de la personne publique;
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
  - la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
  - des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
  - des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
  - une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Documentation

Le titulaire met à la disposition du bénéficiaire, l'ensemble de la documentation nécessaire pour démontrer le respect de ses obligations. Il permet, le cas échéant, la réalisation d'audits, y compris d'inspections, par le bénéficiaire ou par tout auditeur mandaté par ce dernier, et contribue à la bonne conduite de ces audits.

Clause RGPD relative au contrôle et au suivi de l'action d'insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le contrôle de l'action d'insertion est confiée à l'EPEC.
Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE MC2 qui a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.
A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l'entreprise, les représentants du donneur d'ordre, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des considérations sociales d'insertion sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.

L'EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée de :

- 48 mois à compter de la date d'entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois après la fin du marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront être conservées jusqu'en 2032 inclus.
- En l'absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, l'EPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Ces durées de conservations ne pourront s'appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux services de l'EPEC et à ses partenaires emploi/insertion susceptibles d'intervenir et d'accompagner les démarches. Ils sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et l'EPEC s'engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données sans le consentement préalable du titulaire, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des données. Le titulaire peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer à leur traitement.
Sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en contactant l'EPEC par email à l'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés peut être contactée :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entraînera l'impossibilité de donner une suite à ce positionnement.

9.3.7 Obligation de respect déontologique

Les experts du titulaire réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, défini comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leur profession.

Les titulaires et les bénéficiaires du présent accord-cadre s'engagent à respecter toutes les mesures déontologiques applicables dans le cadre de l'exécution des prestations.
Tout au long de l'accord-cadre, les titulaires et leurs experts sont tenus de déclarer au bénéficiaire sans délai sous leur responsabilité toute situation de nature à constituer un conflit d'intérêt en utilisant le modèle de l'annexe 1 du présent CCAP. La non production de ce document vaut déclaration d'absence de conflit d'intérêts engageant le titulaire ainsi que ses experts.

En outre, le bénéficiaire se réserve la possibilité, avant toute commande, d'effectuer auprès du titulaire une demande de précisions sur un éventuel risque de conflit d'intérêts.

Les titulaires doivent s'assurer que les experts sont à jour de leurs obligations déontologiques, notamment pour les anciens agents publics (autorisation de la commission de déontologie de l'administration d'origine ou autorisation de l'employeur soumise à approbation de l'administration bénéficiaire).

<u>Gestion des situations de conflit d'intérêt</u>

En cas de conflit d'intérêts, de risque de conflit d'intérêts, ou d'impossibilité légitime d'exécuter la prestation, le titulaire en informe le bénéficiaire de la demande d'achat et en communique, par écrit, les motifs dans les meilleurs délais qui prend les mesures appropriées.
En cas de conflit d'intérêt survenant ou signalé en cours de prestations, celles-ci peuvent être annulées avant le terme du bon de commande en cours. Cette annulation entraîne uniquement le paiement des prestations réellement réalisées.

9.3.8 Missions pro bono

Les prestations à titre gracieux (dites "missions pro bono") au bénéfice d'un ou plusieurs bénéficiaires sont interdites.

9.3.9 Utilisation des signes distinctifs des bénéficiaires du lot 1.

Le titulaire s'engage, dans l'ensemble de ses actions de communication, d'information et de promotion en lien avec l'exécution de l'accord-cadre, à ne pas porter atteinte à l'image, à la réputation ou à la renommée du bénéficiaire
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la bénéficiaire (nom, logo, marque, éléments visuels ou tout autre signe distinctif) par le titulaire est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de l'administration. Cette autorisation devra être sollicitée par écrit et obtenue avant toute diffusion ou utilisation.
À l'expiration ou en cas de résiliation de l'accord-cadre, le titulaire s'engage à cesser immédiatement tout usage des signes distinctifs de l'administration, sauf accord écrit contraire de cette dernière. Le bénéficiaire se réserve le droit de demander le retrait immédiat de toute utilisation non conforme.
Le non-respect de cette obligation par le titulaire pourra entraîner la résiliation de l'accord-cadre aux torts du titulaire.

9.3.10 Évaluation du titulaire

Chaque titulaire est évalué au moins une fois par an.

La grille d'évaluation annexée au présent document (lot 1) peut évoluer au cours de l'exécution du marché pour s'adapter aux besoins des bénéficiaires. Toute version modifiée sera transmise aux titulaires dans un délai raisonnable avant application.
Les évaluations pourront être **publiées par l'administration**, dans le respect des règles relatives au secret des affaires, à la vie privée, et aux obligations issues du code des relations entre le public et l'administration (avis CADA).

Lot 1 — Startups d'État et DINUM (bons de commande)

L'évaluation est réalisée selon la grille annexée au présent document (voir annexe 3).
En cas de note générale insatisfaisante, l'administration peut décider :

- d'exclure temporairement ou définitivement le titulaire du mécanisme de cascade pour l'attribution des bons de commande (cf. article 10.4) ;
- l'exclusion définitive entraîne la résiliation de l'accord-cadre à ses torts.

Lot 2 — Autres entités bénéficiaires (marchés subséquents)

Les modalités d'évaluation sont définies spécifiquement dans chaque marché subséquent.
En cas de note générale jugée insatisfaisante, l'administration bénéficiaire peut prévoir, dans les conditions fixées au marché subséquent concerné :

- l'exclusion du titulaire du mécanisme de répartition des bons de commande, temporaire ou définitive ;
- la résiliation du marché subséquent aux torts du titulaire, en cas d'échecs répétés dans l'exécution des prestations.

PARTIE 2 – MODALITES D'EXECUTION

ARTICLE 10 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS DU LOT 1 RELEVANT DE L'EMISSION DES BONS DE COMMANDE

N°	Intitulé du lot
1	Conception, développement, et exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) ainsi que par les incubateurs de services numériques des ministères, les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM

10.1 Délais d'exécution des prestations à bons de commande

Le CCTP et le cas échéant, les bons de commande, fixent les délais maximums d'exécution des prestations. Le point de départ des délais d'exécution des commandes débute à compter de la date de notification du bon de commande, sauf si celui-ci en stipule autrement.

10.2 Émission et exécution des bons de commande

Les prestations s'exécutent par bons de commande émis par le bénéficiaire, sur la base des tarifs fixés dans l'annexe financière.

Chaque bon de commande précise :

- Le numéro et l'intitulé de l'accord-cadre et du lot ;
- La date et le numéro de la commande;
- Le nom et les coordonnées du titulaire;
- La date d'intervention prévue;
- La désignation des prestations ou des unités d'œuvre;
- Le nombre d'unités d'œuvre;
- Les livrables à produire à l'issue de la prestation;
- Le(s) délai(s) d'exécution;
- Le montant total du bon de commande comprenant le prix HT, le montant de la TVA et le prix TTC;
- L'adresse exacte de facturation.

Toute prestation exécutée sans émission d'un bon de commande ne peut donner lieu à un règlement. Ainsi, le titulaire veille à ne prendre en charge aucune demande de prestation ou de modification de prestation, par exemple via un formulaire ou un courriel qui recenserait les paramètres techniques de la demande, sans s'être assuré au préalable d'avoir reçu la commande correspondante issue de CHORUS.

Préalablement à la passation de chaque bon de commande, un devis de dimensionnement de l'intervention pourra être demandé au titulaire. Ce devis est élaboré sur la base des prix unitaires, des profils et des exigences techniques définis à l'accord-cadre.

L'éventuelle discussion sur les devis doit permettre de vérifier le caractère adéquat des modalités techniques et financières de la satisfaction de ses besoins.

Lorsque le devis est accepté, le bénéficiaire émet le bon de commande afférent. Chaque bon de commande portant sur une unité d'œuvre est notifié au titulaire par

tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception du bon de commande par le titulaire vaut date de notification et ordre d'exécution des prestations demandées.

Les bons de commande peuvent être émis pendant toute la durée de l'accord-cadre sans toutefois que le délai d'exécution de ceux-ci puisse excéder de plus de six (6) mois la date de fin de validité de l'accord-cadre.

La résiliation de l'accord-cadre ne remet pas en cause la validité du bon de commande émis avant la date d'effet de la décision de résiliation. Le titulaire est tenu de respecter son engagement contractuel jusqu'à l'admission des prestations.

10.3 Modification et annulation des bons de commande

Les bons de commande émis peuvent être annulés ou modifiés par des bons de commande postérieurs rectificatifs.
Ces bons de commande rectificatifs ne peuvent concerner des prestations déjà exécutées.
Celles-ci donnent lieu à paiement après réception et établissement du service fait dans les conditions prévues au présent accord cadre.

10.4 Attribution des bons de commande

Dans le cadre du lot n°1, un mécanisme de tourniquet d'attribution est mis en oeuvre e de façon à assurer suivi des bons de commande émis pour l'ensemble des bénéficiaires du lot 1.

Pendant la durée d'exécution, les besoins exprimés par un bénéficiaire donnent lieu à émission de bons de commande, qui sont attribués, **sans négociation ni remise en concurrence**, selon les principes suivants (1er cycle) :

- Les titulaires sont initialement classés selon l'ordre résultant de l'analyse des offres.
- Chaque nouveau bon de commande est attribué au titulaire suivant dans l'ordre du tourniquet, sous réserve de désistement ou d'indisponibilité.

Évolution du sens du tourniquet (2e cycle)

Conformément au classement issu de l'analyse des offres, le second cycle de commandes c'est-à-dire une fois qu'un premier cycle complet a été réalisé (premier bon pour A, puis B, puis C) , les bons de commande sont attribués en veillant à ce que :

- Les commandes en valeur adressées à A demeurent supérieures à celles adressées à B
- Et les commandes en valeur adressées à B demeurent supérieures à celles adressées à C

Si, en cours d'exécution, les volumes de commandes constatés s'écartent de cet ordre (par exemple B>A), les prochains bons de commande sont automatiquement attribués au titulaire sous-servi jusqu'à restauration de l'ordre de classement initial.

Désistement du titulaire

Le titulaire peut se désister :

- S'il n'est pas en mesure de répondre à la demande de l'administration bénéficiaire :

A titre non exhaustif, le titulaire peut invoquer les raisons suivantes (avec attestation sur l'honneur d'une personne habilitée):

  - Impossibilité de répondre dans les délais exigés (demande de devis ou production de livrables) ;
  - Charge de travail trop importante ;
  - Équipes ou compétences non disponibles temporairement.
- Si l'intervention du titulaire génère un conflit d'intérêt tel que défini à l'article 9.3.7 ci-dessus.

Modalités pour passer le tour d'un titulaire sur décision de l'administration

L'administration peut décider de passer le tour d'un titulaire qui ne s'est pas désisté dans les conditions exposées ci-avant, lorsqu'elle estime que celui-ci n'est pas en mesure de restituer un devis et/ou un livrable dans les délais convenus et inscrits dans la demande, ou de proposer l'expertise attendue dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de l'expression de ladite demande.

Cette appréciation est du seul ressort de l'administration et le titulaire ne peut s'y opposer ou en demander l'indemnisation, quel que soit le nombre de jours déjà investis par ce dernier pour l'exécution des prestations objet de la demande.

Lorsque l'administration n'est pas en mesure de passer le tour du titulaire (pour des raisons techniques, à titre d'exemple) et que celui-ci ne respecte pas les délais d'exécution convenus et inscrits dans la demande, il s'expose, en sus de l'application des pénalités prévues à l'article 14.2 du présent document, à une exclusion temporaire ou définitive du tourniquet, dans les conditions décrites ci-après.

Droit de suite

Par dérogation aux règles exposées ci-avant, le bénéficiaire peut attribuer directement à l'un des titulaires une expression de besoin donnant lieu à l'émission de bons de commande dans le cas d'une poursuite d'un projet déjà engagé auprès du bénéficiaire par ce titulaire.

L'exercice de ce droit de suite est impératif : le titulaire attributaire du bon de commande supplémentaire ne peut y renoncer, ni s'y opposer, ni prétendre à une quelconque indemnité.

Exclusions du tourniquet

Le titulaire peut être exclu du tourniquet dans les cas ci-après :

- de manière générale, en cas de non-respect des obligations issues des présents accord-cadre ;
- en cas de mauvaise exécution des prestations commandées (à titre non-exhaustif : insuffisance qualitative et/ou technique, non-respect des délais, non-respect des procédures imposées…) ;
- en cas de note inférieure à 6/10 lors de l'évaluation annuelle du titulaire (voir article 9.3.10 du présent document).

L'exclusion du tourniquet ne donne pas lieu au versement d'indemnités ou de dédommagement au titulaire.
La constatation du non-respect des obligations du titulaire se fait par tout moyen écrit permettant d'accuser date certaine de réception et le bénéficiaire reste juge du nombre d'incidents nécessaires à l'exclusion du rôle d'attribution.

La décision d'exclusion qui s'en suit peut-être temporaire ou définitive :

- **La décision d'exclusion temporaire** est notifiée au titulaire par tout moyen permettant d'accuser date certaine de réception.
  La durée de l'exclusion, qui est proportionnée aux défaillances constatées, est indiquée dans la décision et est renouvelable tant que le titulaire n'a pas présenté au bénéficiaire, les moyens et mesures qu'il s'engage à mettre en place pour garantir la bonne exécution des bons de commande à venir, ainsi que le délai nécessaire à la mise en œuvre de ces engagements.
  La réintégration du titulaire ne s'oppose pas à une nouvelle exclusion temporaire en cas de non-respect de ses obligations.

- **La décision d'exclusion définitive** peut être prise en cas de persistance des cas ayant conduit ou pouvant conduire à une exclusion partielle.
  En cas de constat de l'impossibilité d'obtenir du titulaire l'exécution des prestations attendues et ce malgré les relances du bénéficiaire, celle-ci est en droit de prononcer l'exclusion définitive de ce dernier, même s'il n'a jamais été exclu temporairement.
  Même si le titulaire a été réintégré dans le tourniquet, le non-respect des obligations issues de l'accord-cadre peut conduire le bénéficiaire à l'exclure définitivement, sans qu'une nouvelle période d'exclusion temporaire préalable soit nécessaire.
  La décision d'exclusion définitive emporte résiliation de l'accord-cadre aux torts du titulaire concerné.

Si après consultation, aucun des titulaires n'a fourni une réponse satisfaisante, le bénéficiaire a le choix :

- D'exercer de nouveau un cycle de consultation en tourniquet ;
- De consulter, dans le respect des règles de la commande publique, un autre prestataire que les titulaires (perte du droit d'exclusivité).

10.5 Constatation de l'exécution des prestations

10.5.1 Opérations de vérification

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des prestations exécutées avec les prescriptions du présent marché. Elles s'effectuent conformément aux stipulations de l'article 26 du CCAG-PI, à l'exception des articles 26.2, et 26.5 dudit CCAG auxquels il est dérogé en ce que :

- D'une part, le délai de vérification des prestations est celui cité ci-après ;
- D'autre part, sauf demande expresse de l'administration, la présence du titulaire n'est pas requise pour les opérations de vérifications.

Le titulaire remet les livrables définis dans le CCTP et lors des réunions de cadrage et/ou de suivi dans les délais convenus avec l'administration et fixés dans les bons de commande.
Le représentant de la personne publique est responsable de la constatation et de la certification du service fait (opérations de vérification, de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet).

Les opérations de vérification des prestations ont pour but de s'assurer que les productions réalisées sont conformes aux prescriptions fixées dans le présent CCAP et dans le CCTP.
A la fin de chaque prestation, les livrables produits par le titulaire sont adressés à la personne publique par voie électronique. A compter de la remise des livrables, le représentant de l'acheteur se réserve un délai d'un mois maximum pour prononcer l'admission des livrables.
Les livrables fournis doivent, autant que possible, pouvoir être modifiés par le bénéficiaire. La DINUM ou le bénéficiaire peuvent en cours de marché proposer des formats de livrables que le titulaire s'engage à respecter.

10.5.2 Opérations de réception

Nature de l'opération	Description
Réception des livrables	La personne publique prononce la réception des livrables si ceux-ci répondent aux stipulations du marché public. Si la personne publique ne notifie pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la réception des livrables, les prestations sont considérées réceptionnées.
Ajournement des livrables	Si certains compléments ou améliorations sont nécessaires à la mise en conformité des prestations, la personne publique prononce l'ajournement assorti d'un délai de quinze jours pour parfaire les prestations. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau les prestations mises au point dans le délai imparti. A défaut, la personne publique ou son représentant prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des

	prestations en cause pour non-conformité.
Réfaction des livrables	Le pouvoir adjudicateur peut admettre les prestations, sans que celles-ci soient entièrement conformes aux stipulations de l'accord-cadre, en pratiquant une réfaction de prix proportionnelle aux imperfections constatées. La décision d'admission avec réfaction doit être motivée. Elle ne peut être notifiée qu'après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour le faire. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur dispose de quinze jours calendaires pour lui notifier une nouvelle décision. À défaut d'une nouvelle décision, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
Rejet des livrables	Si suite à l'ajournement des prestations, celles-ci appellent de la part de la personne publique des réserves telles qu'il n'est pas possible d'en prononcer la réfaction, la personne publique notifie au titulaire une décision motivée de rejet partiel ou total. A la réception de la décision, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de l'acheteur. En cas d'observations du titulaire, l'acheteur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification dans ce

	délai, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché public dans un délai raisonnable et inférieur au délai initial fixé par l'administration et sans paiement supplémentaire de la part de l'administration.

ARTICLE 11 - MODALITES DE PASSATION ET D'EXECUTION DU LOT 2INDUISANT LA CONCLUSION DES MARCHES SUBSEQUENTS

N°	Intitulé des lots
2	Conception, développement et exploitation des produits numériques des autres entités bénéficiaires

Chaque bénéficiaire du lot n°2 de l'accord-cadre est habilité à conclure un ou plusieurs marchés subséquents afin de répondre à ses besoins spécifiques.

11.1 Formalité de la remise en concurrence en vue de la passation d'un marché subséquent

Chaque bénéficiaire remet en concurrence l'ensemble des attributaires du lot 2 de l'ACIM en vue de la conclusion d'un marché subséquent.

Pour chaque remise en concurrence, une lettre d'invitation à présenter une offre ainsi que les documents de la consultation sont transmis aux titulaires via le profil acheteur du bénéficiaire concerné.

Les documents contractuels du marché subséquent :

- définissent la ou les prestations stipulées dans l'accord-cadre à exécuter dans le cadre du marché subséquent;
- précisent les éléments de l'accord-cadre propres aux besoins du bénéficiaire;
- précisent toutes les caractéristiques et modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre.

Le marché subséquent est attribué au(x) titulaire(s) présentant l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d'attribution suivants :

Critères	**Pondération**
Critère 1 : prix	Entre 30 et 50 %
Critère 2 : valeur technique	Entre 50 et 70 %

Pour chacun des marchés subséquents, les pondérations peuvent être adaptées en fonction des besoins et des caractéristiques particulières du marché subséquent, dans le respect des principes définis ci-avant.

Le Critère 2 : « Valeur technique » est constitué des 5 sous-critères suivants :

- Compréhension des enjeux et des besoins,
- Expertise produit,
- Prise en compte des enjeux de sécurité,
- Composition et organisation des équipes mobilisables,
- Qualité de suivi des prestations.

Le bénéficiaire se réserve la possibilité de préciser, selon les besoins spécifiques de la consultation, les sous-critères retenus pour l'évaluation des offres.

Les modalités de remise des offres sont fixées dans la lettre d'invitation et doivent être respectées scrupuleusement par les titulaires.

Réponse aux marchés subséquents

Les titulaires du lot n°2 de l'accord-cadre sont tenus de répondre à toute consultation lancée dans le cadre d'un marché subséquent. En cas de non-réponse, le titulaire devra motiver expressément sa décision de ne pas soumissionner. Si les motifs invoqués sont jugés insuffisants ou non légitimes, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prononcer la résiliation de l'accord-cadre aux torts du titulaire, pour manquement à son obligation de participation.

Cas du conflit d'intérêts

Dans le cadre de la remise en concurrence, les bénéficiaires mettent en œuvre l'article L2141-10 du code de la commande publique relatif aux motifs d'exclusion de la procédure de passation.

Il appartient, à chaque titulaire de l'accord-cadre, de démontrer, lors des remises en concurrence, qu'il n'est pas en position de conflit d'intérêt. Ainsi, chaque titulaire de l'accord-cadre doit notamment identifier s'il se trouve en situation de contrôler et d'évaluer ses propres prestations.

Les titulaires de l'accord-cadre se trouvant dans cette situation doivent en informer par écrit, avant la date limite de remise des offres du marché subséquent, le bénéficiaire.

Si le titulaire n'informe pas le bénéficiaire dans les délais impartis, il est considéré comme ayant manqué à son obligation de déclaration.

Le bénéficiaire se réserve alors, au regard des informations qui lui ont été transmises, la possibilité d'exclure le titulaire de l'accord-cadre de la procédure de passation de ce marché subséquent en application de l'article L.2141-10 du code de la commande publique.

Les titulaires s'engagent à informer, sans délai, le bénéficiaire en charge de la passation de ce marché subséquent, ainsi que la DINUM, en cours de procédure de passation ou lors de l'exécution du marché subséquent de tout changement de situation le plaçant dans une position de conflit d'intérêts.

En application de l'article L2141-12 du code de la commande publique, lors d'une telle situation, le bénéficiaire peut résilier le marché pour ce motif.

Le non-respect des obligations d'informations énoncées ci-dessus emporte résiliation sans préavis ni indemnités du marché subséquent conclu.

11.2 Forme du marché subséquent

Les marchés subséquents sont conclus sous la forme d'un accord-cadre exécuté à bons de commande.

Les prix des prestations sont unitaires.

Les unités d'œuvre (UO) figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU) des marchés subséquents reprennent celles définies dans l'accord-cadre interministériel. Elles sont exprimées par niveau de complexité des prestations. Ces UO conservent leur pleine validité au sein du marché subséquent et peuvent être mobilisées pour chiffrer les prestations demandées.

Les prix appliqués dans les marchés subséquents doivent être systématiquement inférieurs ou égaux aux prix plafonds figurant dans l'annexe financière de l'accord-cadre interministériel.

Toutefois, chaque bon de commande émis dans le cadre des marchés subséquents doit s'appuyer sur une expression de besoin structurée et complète, permettant de :

- décrire le périmètre et les objectifs de la mission ou de la prestation ;
- identifier les objectifs à atteindre ou les livrables attendus ;
- associer de manière cohérente les UO mobilisées pour répondre à ce besoin.

Les UO ne peuvent jamais être utilisées pour commander de simples volumes de temps (journées, heures) sans lien avec une prestation finalisée et identifiée.

Chaque bénéficiaire indique dans son marché subséquent, le type d'attribution et le mécanisme de répartition du marché subséquent retenu.

- **Type d'attribution du marché** :

➢ Mono-attributaire : un seul titulaire est sélectionné pour exécuter l'ensemble des prestations prévues au marché subséquent.

Multi-attributaire : plusieurs titulaires sont retenus pour le même marché subséquent, dans la limite stricte de cinq (5) attributaires par marché subséquent.

11.3 Pièces constitutives du marché subséquent

Le marché subséquent précise les documents contractuels qui lui sont applicables, en sus de ceux du présent accord-cadre. Ces documents incluent la déclaration de conflits d'intérêts ainsi que la fiche d'évaluation des prestations.

11.4 Durée du marché subséquent

Les marchés subséquents peuvent être conclus durant toute la durée du présent accord-cadre. Pour chaque marché subséquent, le bénéficiaire précise dans les documents contractuels, sa durée et sa date de début d'exécution.

Chacun des marchés subséquents peut être conclu pour une durée maximum de 48 mois (période de reconduction comprise) à compter de sa date de notification.

Toutefois, aucun marché subséquent ne peut donner lieu à l'exécution de prestations au-delà de 24 mois après la fin de validité de l'accord-cadre interministériel, période d'exécution des bons de commande comprise.

Cette durée additionnelle, justifiée par l'objet des prestations de l'accord-cadre, vise à garantir la continuité des projets en limitant les ruptures de prestation, tout en restant proportionnée aux durées moyennes constatées dans l'accompagnement de la mise en place des produits numériques. En effet, ces mises en place nécessitent un

accompagnement d'une durée moyenne de trois (3) ans. Une durée de 24 mois couvrirait les durées moyennes des accompagnements produits qui commenceraient peu avant la fin de l'accord-cadre.

11.5 Émission des bons de commande

Pour chacun des marchés subséquents, les prestations sont déclenchées par bon de commande émis par les entités bénéficiaires au fur et à mesure des besoins.

Ils sont émis sur la base des prix fixés à l'annexe financière de l'acte d'engagement du marché subséquent.

Si le marché subséquent est multi-attributaire, les documents contractuels du marché subséquent précisent si les bons de commande sont attribués aux titulaires selon la méthode en cascade ou par la méthode du tourniquet.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché subséquent, mais leur exécution doit être terminée au plus tard six (6) mois après la fin du marché subséquent.

- **Méthode en cascade :**

Le bénéficiaire transmet au titulaire de rang 1 une demande de faisabilité des prestations à commander, au plus tard, 10 jours calendaires avant la date souhaitée de démarrage des prestations. Le titulaire de rang 1 dispose d'un délai de 5 jour ouvré :

- Confirmer sa capacité à exécuter la prestation à la date souhaitée
- Ou signaler son indisponibilité motivée

En cas de refus du titulaire ou passé ce délai, le bénéficiaire s'adresse au titulaire de rang suivant dans les mêmes conditions, et ainsi de suite, sur la base de la date de démarrage souhaitée adressée au titulaire de rang 1.

Les titulaires se voient attribuer les bons de commande en fonction des besoins du bénéficiaire, sans obligation de répartition, ni de montant ou quantité minimum.

Les tarifs appliqués sont ceux fixés dans le marché subséquent.

Droit de suite : par dérogation à la règle exposée ci-avant, le bénéficiaire peut décider d'attribuer à l'un des titulaires une expression de besoin qui donne lieu à l'émission de bons de commande portant sur la poursuite d'un projet déjà engagé auprès d'un donneur d'ordre public par ce titulaire,

Toute décision d'application du droit de suite doit être motivée par écrit par le bénéficiaire

- **Méthode du tourniquet :**

Les expressions de besoin qui donnent lieu à l'émission de bons de commande sont transmises, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon l'ordre établi à l'issue de l'analyse des offres :

- La première expression du besoin est attribuée au titulaire classé 1er
- La seconde au 2nd
- La troisième au 3
- Puis le cycle recommence

Cette répartition se fait sans distinction du montant du bon de commande afférent.

Droit de suite : par dérogation à la règle exposée ci-avant, le bénéficiaire peut décider d'attribuer à l'un des titulaires une expression de besoin qui donne lieu à l'émission de bons de commande portant sur la poursuite d'un projet déjà engagé auprès d'un donneur d'ordre public par ce titulaire,

Toute décision d'application du droit de suite doit être motivée par écrit par le bénéficiaire

11.6 Délais d'exécution des prestations

Les délais d'exécution des bons de commande sont ceux fixés dans les documents contractuels du marché subséquent. Le point de départ de ce dernier est soit la date figurant sur le bon de commande ou à défaut celle de sa notification.

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, il doit formuler une demande expresse de report de délai exposant clairement les circonstances du retard prévu, la date de survenance du fait générateur et le délai supplémentaire demandé.

Durant la période de réalisation de la prestation, et sur accord des parties, il peut y avoir des échanges entre le titulaire et le bénéficiaire. Ces demandes d'avis ne justifient pas une prolongation de délai d'exécution. Ils sont distincts des opérations de vérification.

11.7 Évaluation sur la qualité du service

Conformément à l'article 9.3.10 du présent CCAP, les prestations réalisées font l'objet d'une évaluation.

11.8 Opérations de vérification

Sauf mentions contraires dans le CCAP du marché subséquent, les opérations de vérifications s'effectuent en application du CCAG-PI.

11.9 Résiliation d'un marché subséquent

La résiliation d'un marché subséquent est prononcée par le bénéficiaire dans les conditions prévues au CCAG-PI.

Toutefois, le marché est résilié sans préavis ni indemnité pour inexactitude des documents et renseignements fournis aux titres des articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande publique ainsi que pour les marchés subséquents conclus en méconnaissance de l'obligation de l'information d'existence d'un conflit d'intérêts.

La résiliation du marché subséquent ne remet pas en cause la validité du bon de commande émis avant la date d'effet de la décision de résiliation ou de dénonciation. Le titulaire du marché subséquent est tenu de respecter son engagement contractuel jusqu'à l'admission des prestations.

ARTICLE 12 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Supports des livrables

Les livrables documentaires sont transmis de préférence sous format dématérialisé, via un espace de travail collaboratif mis à disposition par le bénéficiaire ou par tout autre moyen validé d'un commun accord. Dans la mesure du possible, les fichiers sont compressés afin d'en faciliter le transfert, tout en garantissant leur lisibilité.

Les livrables doivent être systématiquement transmis sous un format modifiable par le bénéficiaire. À la demande de ce dernier, le titulaire s'engage à fournir les documents sous un format ouvert, au sens des standards d'interopérabilité définis par la réglementation applicable.

Lorsque la transmission sous format papier est nécessaire, les livrables doivent être imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé, garantissant l'usage de fibres issues de forêts gérées durablement. L'ordre de priorité suivant est recommandé :

- papier recyclé,
- papier éco-labellisé (Écolabel européen, NF Environnement, Ange Bleu ou équivalent),
- papier certifié PEFC, FSC ou équivalent.

Le grammage le plus faible compatible avec la lisibilité doit être privilégié. En cas de recours à la reprographie, le titulaire privilégie systématiquement l'impression en recto-verso et en noir et blanc.

Politique de déplacement des experts

Pour se déplacer sur les différents sites concernés par les prestations, le titulaire privilégie les déplacements à pied, avec des véhicules à propulsion humaine ou en transports en commun.

Si l'utilisation de véhicules individuels est indispensable, le parc servant à l'exécution des prestations comprend de préférence des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel pour véhicules (GNV), à l'hydrogène ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et essence) conformes aux normes en vigueur.

Conformité au RGESN

L'administration entame une démarche d'écoconception des applications qui composent son offre de service et qui font l'objet du présent marché, conformément au référentiel général d'écoconception de service numérique (RGESN). Le RGESN est porté par la direction interministérielle du numérique (DINUM), et a deux principaux objectifs :

- Réduire la consommation de ressources informatiques;
- Réduire la contribution à l'obsolescence des équipements, qu'il s'agisse des équipements utilisateurs ou des équipements réseau ou serveur.

À ce titre, les titulaires s'engagent à privilégier, chaque fois que possible, les solutions techniques et les choix de conception les plus sobres et frugaux, en cohérence avec les principes du Référentiel Général d'Écoconception des Services Numériques (RGESN) portés par la DINUM.

Lorsque la nature des prestations s'y prête, et sur demande du bénéficiaire, le titulaire est invité à renseigner, à la fin du projet ou de la phase concernée, l'outil d'auto-évaluation du RGESN fourni par la DINUM ou par le bénéficiaire.

ARTICLE 13 - CONSIDERATIONS SOCIALES

13.1 Clause d'insertion par l'activité économique

Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges du présent accord-cadre, une clause d'insertion par l'activité économique constitutive d'une condition d'exécution.

L'entreprise titulaire réalise une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

13.2 Les publics visés

Les publics visés

- *les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage)*
- *les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans*
- *les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit*
- *les allocataires de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de l'ASS (Allocation de Solidarité Spécifique), de l'AV (Allocation Veuvage)*
- *les personnes percevant une pension d'invalidité*
- *les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du Code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi*
- *les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c'est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de Contrat d'engagement Jeunes (CEJ) ou sous contrat EPIDE, dans un parcours de l'École de la Deuxième Chance (E2C)*
- *les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l'Activité Économique),c'est-à-dire les personnes mises à disposition par une Association Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une Entreprise d'Insertion (EI), d'un Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées, ainsi que les personnes*

prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2ème chance »

- *les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification) et dans les associations poursuivant le même objet*
- *les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire*
- *les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire*
- *les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi.*

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de l'EPEC, être considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l'emploi.

Les bénéficiaires de l'action d'insertion doivent impérativement relever de ces catégories.

13.3 Objectif d'insertion

Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

N°	Intitulé des lots	Nombre d'heures d'insertion à réaliser sur la durée de l'accord-cadre :
1	Conception, développement, et exploitation des produits numériques opérés par la DINUM (hors OPI) et par les incubateurs de services numériques des ministères, les missions d'accompagnement de produits réalisées par la DINUM	5 (cinq) heures par tranche de 10 000 (dix mille) € HT
2	Conception, développement et exploitation des produits numériques des autres entités bénéficiaires	5 (cinq) heures par tranche de 10 000 (dix mille) € HT

Le montant total minimum à atteindre par le titulaire est de 1 000 000 € HT.

Dès l'atteinte de ce seuil, le titulaire est redevable d'un volume horaire d'insertion calibré sur le montant facturé et augmenté de 5 heures par tranche de 10 000 € HT facturés.

Toute tranche de 10 000€ HT au-delà du seuil de 1 000 000 € HT entraîne l'exécution de 5 heures d'insertion supplémentaires, tous marchés subséquents confondus (pour le lot 2), dans la mesure où l'entreprise peut mutualiser les objectifs d'insertion entre tous les marchés subséquents dont elle est titulaire.

En deçà de ce seuil, l'obligation de réalisation des heures d'insertion ne s'applique pas.

13.4 Les modalités de mise en œuvre des actions d'insertion

L'attributaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché subséquent. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion.

L'attributaire désigne un responsable qui est l'interlocuteur privilégié de l'EPEC pour mettre en œuvre les actions d'insertion.

Cet objectif peut être réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après ;

- ✓ **1ère modalité : l'embauche directe par l'entreprise**

L'entreprise peut recruter notamment en contrat à durée indéterminée [CDI], en contrat à durée déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, peuvent être comptabilisées pour l'exécution de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée restante du marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d'embauche en CDI et la fin du marché).

Un tuteur est nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de l'entreprise attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec l'EPEC.

- ✓ **2ème modalité : la mise à disposition de salariés**

L'entreprise peut faire appel à un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion pendant la durée du marché. Il peut s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'insertion, d'une Association intermédiaire ou d'un Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

- ✓ **3ème modalité : le recours à la sous-traitance** ou à la cotraitance avec une Entreprise d'insertion, un Atelier et Chantier d'insertion ou d'une Entreprise adaptée.

L'entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec l'objet du marché à une Entreprise d'insertion, un Atelier et Chantier d'insertion ou une Entreprise adaptée.

13.5 Le dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une procédure spécifique d'accompagnement coordonnée par l'EPEC.

Seynabou LO
Chargée de projets clauses sociales et relation entreprises
seynabou.lo@epec.paris
pole-clauses@epec.paris
06 30 95 40 68

Dans ce cadre, l'EPEC a pour mission :

- Informer l'entreprise attributaire des modalités de mise en œuvre de la clause sociale ;
- Accompagner l'entreprise dans la recherche de candidats éligibles à la clause sociale (fiche de poste établie conjointement entre l'entreprise et l'EPEC) ;
- Accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre d'actions de formation ;
- Organiser le suivi des publics jusqu'à la fin de la période d'intégration dans l'emploi avec le concours de structures spécialisées ;
- Informer et orienter l'entreprise en direction des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

- Suivre la bonne exécution de la clause d'insertion.

13.6 Les modalités de contrôle de l'action d'insertion

Un contrôle de l'exécution des actions d'insertion est effectué par l'EPEC à deux niveaux : un contrôle de l'éligibilité des publics et un contrôle de l'exécution des heures.

Le contrôle de l'éligibilité des publics exige la transmission par l'entreprise à l'EPEC de pièces justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs à fournir en fonction des critères d'éligibilité est transmise au titulaire après la notification du marché.

Les informations transmises sont traitées en conformité avec les règles applicables au traitement des données à caractère personnel (dispositions de l'article du CCAP relatif à la clause RGPD).

A la demande de l'acheteur ou du bénéficiaire, le titulaire fournit, à date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contrôle de l'exécution et l'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément à la liste qui lui a été fournie.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et/ou au bénéficiaire et aux destinataires suivants de l'EPEC :

beatrice.calvet@epec.paris
Copie à
seynabou.lo@epec.paris

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l'application de pénalités prévues à l'article 14.1.6 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur et/ou le bénéficiaire, par courrier recommandé avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face à son engagement d'insertion. Dans ce cas, l'EPEC étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs d'insertion auxquels il s'est engagé.

A l'issue du marché, l'entreprise titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures des personnes en insertion formées pendant l'exécution du marché.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX BONS DE COMMANDES ET AUX MARCHES SUBSEQUENTS

ARTICLE 14 - PENALITES

Les présentes pénalités sont applicables à tous les lots de l'accord-cadre. Les bénéficiaires sont libres d'ajouter ou de préciser les pénalités dans leurs marchés subséquents.

14.1 Généralités

Il est dérogé à l'article 14 du CCAG-PI.

Tout manquement du titulaire à ses obligations peut donner lieu à une pénalité. Les différentes pénalités ne sont pas exclusives les unes des autres et peuvent se cumuler. Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

En cas d'application des pénalités le titulaire reste redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu à l'application de pénalités. L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer toute autre sanction contractuelle.

Le montant des pénalités est directement soustrait du montant de la facture à régler. Elles peuvent être précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de l'exécution des prestations, lors de l'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

Si le montant des pénalités sur la totalité d'un marché subséquent atteint les 30 % du montant maximum du marché subséquent, le bénéficiaire se réserve le droit de résilier ledit marché subséquent aux torts du titulaire.

14.2 Pénalités en cas de non-respect des conditions d'exécution

14.2.1 Pénalités de retard

Le non-respect des délais d'exécution des prestations, fixés dans le marché ou les bons de commande fait encourir au titulaire l'application, sans mise en demeure préalable, de pénalités de retard calculées selon la formule suivante :

P = V x R / 250

dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur du bon de commande ;
R = le nombre de jours calendaires de retard.

14.2.2 Pénalités pour non-respect de la qualité des livrables

Des indicateurs de qualité des livrables peuvent être définis dans le cadre du bon de commande. Le cas échéant, si le titulaire ne respecte pas pour chaque unité d'œuvre ces indicateurs, il pourrait encourir une pénalité calculée selon la formule suivante :

P = V x R/50

dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur du bon de commande ;
R = le nombre de livrables du bon de commande dont la qualité n'était pas satisfaisante.

14.2.3 Remplacement d'un expert

Si le titulaire ne procède pas au remplacement d'un expert sur demande du bénéficiaire dans les 5 jours ouvrés suivants la demande motivée, celui-ci encourt une pénalité calculée selon la formule suivante :
P = V x R/50

dans laquelle :
P = le montant de la pénalité;
V = la valeur de l'UO commandée;
R = nombre de jours de retard constaté à compter de l'expiration du délai de cinq jours prévus pour le remplacement de l'expert (article 9.2.1 du CCAP)

14.3 Pénalités pour non-respect de la règlementation applicable à la protection des données personnelles (RGPD) ou des exigences de sécurité des systèmes d'information

En cas de non-respect des obligations relatives au RGPD, ou des obligations relatives aux exigences de sécurités des systèmes d'information inscrites au présent marché ou transmises par le bénéficiaire au fur et à mesure de l'exécution du marché, le titulaire encourt l'application d'une pénalité de **5 % du montant HT du ou des bons de commande concernés** par manquement constaté.

Indépendamment de l'application de cette pénalité, l'Administration se réserve le droit de résilier l'accord-cadre et tout ou partie des marchés subséquents aux torts du titulaire.

14.4 Pénalités pour absence de déclaration de conflit d'intérêts

En cas de non-respect des obligations inscrites au 9.3.7 du présent document et relative à l'obligation de déclaration de conflit d'intérêts, le titulaire encourt une pénalité de **10 % du montant HT total des bons de commande concernés** pour toute omission de déclaration ou pour toute déclaration incomplète ou pour toute action contrevenant aux obligations du présent marché.

Au bout de la deuxième omission de déclaration de conflit d'intérêts, l'accord-cadre peut être résilié aux torts du titulaire.

14.5 Pénalités liées aux considérations environnementales

Le titulaire s'engage à transmettre, à la fin de l'exécution de chaque marché subséquent, un reporting faisant état de la prise en compte de considérations environnementales dans l'exécution du marché.
En cas de non-transmission du reporting à la fin d'un marché subséquent ou d'une année d'exécution, une pénalité forfaitaire de 100 € par manquement est appliquée.

14.6 Pénalités pour non-respect de l'engagement d'insertion par l'activité économique

En cas de non-respect par l'entreprise attributaire des obligations relatives au nombre d'heures d'insertion à réaliser, une pénalité de 120 euros peut être appliquée par heure d'insertion non réalisée. Elle est mise en œuvre par marché subséquent.

Si le titulaire ne transmet pas les attestations et/ou les justificatifs propres à permettre le contrôle de l'exécution des actions d'insertion, le titulaire s'expose à une pénalité égale à 75 euros par jour ouvré de retard à compter de la mise en demeure du bénéficiaire du marché subséquent.

14.7 Pénalités liées à des obligations administratives

Pénalités en cas d'absence de communication de la déclaration de sous-traitance
En cas de manquement par le titulaire à son obligation de la déclaration de sous-traitance dans les 15 jours calendaires, suite à la demande de la DINUM ou du bénéficiaire dans le cadre d'un marché subséquent, il est appliqué une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard et par déclaration de sous-traitance.

Pénalités pour travail dissimulé :
Lorsque le bénéficiaire est informé, par les instances de contrôle, d'une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, il lui enjoint de faire cesser immédiatement la situation, et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de contrôle des résultats de cette démarche.
En l'absence de régularisation dans les délais impartis, le bénéficiaire peut imposer des pénalités, ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. Le montant des pénalités à ce titre est de 500 euros par jour calendaire de retard à partir de la date prévisionnelle de régularisation et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

Pénalités pour retard de production des documents administratifs :
Le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par jour de retard si les documents requis ne sont pas fournis dans un délai de 15 jours à compter de la date prévisionnelle d'envoi, et ce, jusqu'à leur transmission complète pour la régularisation.

Les documents concernés sont :

- Les attestations sociales et fiscales, ainsi que celles prévues aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.
- L'attestation d'emploi de travailleurs étrangers, conformément aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail.

En outre, en cas de modification de la dénomination, du statut, des coordonnées bancaires ou postales, ou de l'adresse du titulaire, sans communication de ces informations au pouvoir adjudicateur dans un délai de 20 jours à compter du fait générateur, une pénalité de 100 euros par jour de retard est appliquée jusqu'à la mise à jour effective des informations.

ARTICLE 15 - REGIME FINANCIER

L'unité monétaire qui s'applique est l'euro. Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code général des impôts.

Pour l'État, les comptables assignataires compétents sont :

- Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministères pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux;
- Les comptables assignataires visés par les arrêtés suivants pour les dépenses relevant des ordonnateurs secondaires :
    - arrêté du 23 décembre 2019 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l'État;
    - arrêté du 21 décembre 2018 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires du ministère de la défense.

Ces arrêtés peuvent faire l'objet d'une mise à jour annuelle et sont publiés au JORF.

Pour les Établissements publics de l'État, les comptables assignataires de la dépense sont les agents comptables des établissements concernés.

Ces éléments sont précisés dans chaque marché subséquent.

15.1 Forme et contenu des prix

Les prix sont indiqués dans le bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement du présent accord-cadre et incluent tous les frais annexes afférents à la réalisation des prestations demandées.

Les prix proposés par le titulaire sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais éventuels et matériels afférents à la réalisation des prestations, y compris les frais de déplacement, de restauration et de séjour des experts du titulaire affectés aux prestations ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les frais engendrés par la participations aux différentes réunions, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Concernant le lot 2, chaque marché subséquent décline un bordereau de prix unitaires, établi sur la base des prix plafonds de l'annexe financière du lot 1

Les prix plafonds de référence sont précisés dans l'annexe financière jointe à l'acte d'engagement du lot n°2 de l'accord-cadre.

Pour chaque marché subséquent, les prix unitaires figurant dans le BPU peuvent être inférieurs aux prix plafonds mentionnés dans l'annexe financière de l'accord-cadre, mais ne peuvent en aucun cas les excéder.

Les prix sont établis au mois dit M0 correspond :

- Pour le lot 1, à la date limite de remise des offres ;
- Pour chaque marché subséquent du lot 2, à la date limite de remise des offres du marché subséquent considéré.

Les prix de l'ACIM ne sont pas révisables, en revanche, les prix des marchés subséquents peuvent l'être si les documents dudit marché le prévoient. Dans cette hypothèse les prix sont révisés dans les conditions déterminées ci-dessous.

15.2 Révision des prix

Les prix du lot 1 de l'accord-cadre, indiqués dans l'acte d'engagement, sont révisables une seule fois en cas de reconduction du marché et à l'issue des deux premières années d'exécution.

Par ailleurs, les prix des marchés subséquents peuvent également être révisés dans les conditions prévues par leurs pièces contractuelles, selon la formule ci-après.

La révision s'effectue par une révision du bordereau des prix unitaires (annexe

financière). Les prix des bons de commande sont eux fermes pour leur exécution.
La révision de prix est à l'initiative du titulaire.

La révision de prix doit être préalablement acceptée par le pouvoir adjudicateur pour qu'elle soit rendue effective. La révision des prix du titulaire prend la forme d'une « demande de révision de prix » et doit comprendre tous les éléments utiles à l'analyse des prix révisés proposés. Le titulaire précise la valeur du coefficient ainsi que la valeur et la date des indices utilisées pour son calcul.
Le titulaire notifie sa demande de révision des prix par envoi recommandé avec accusé de réception postal ou électronique adressé à l'acheteur, **si possible trente (30) jours avant la date anniversaire de la notification de l'accord-cadre**.
L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour agréer ou refuser la demande présentée par le titulaire. Passé ce délai, son silence vaut acceptation des nouveaux prix. Les prix révisés n'ont pas à être constatés par avenant.

La révision de prix se fait par application de la formule suivante :

P = Po x [0,125 + 0,875 (Im/Io)] *
Dans laquelle :
- P = prix révisé
- Po = prix initial
- Io = valeur de l'indice de référence en vigueur au mois d'établissement des prix (M0) ;
- Im = dernière valeur connue de l'indice de référence au mois de la date de demande de révision des prix.

L'indice de référence est l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) – CPF 62.01 – Services de programmation informatique (010766572).

Lien INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010766572

Règles d'arrondi
Conformément à l'article 10.2.3 du CCAG-PI, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur. La règle d'arrondi est la suivante :
- Quatrième décimale inférieure à 5 : valeur de la troisième décimale inchangée (exemple de calcul d'arrondi : 1,0544 devient 1,054) ;

- Quatrième décimale égale ou supérieure à 5 : valeur de la troisième décimale arrondie à la valeur supérieure (exemple de calcul d'arrondi : 1,0545 devient 1,055).

Le prix révisé calculé sur deux décimales est arrondi au centième supérieur. La règle d'arrondi est la suivante :

- Troisième décimale inférieure à 5 : valeur de la deuxième décimale inchangée (exemple de Calcul d'arrondi : 1,054 devient 1,05) ;
- Troisième décimale égale ou supérieure à 5 : valeur de la deuxième décimale arrondie à la Valeur supérieure (exemple de calcul d'arrondi : 1,055 devient 1,06).
- Valeur supérieure (exemple de calcul d'arrondi : 1,055 devient 1,06).

Conditions d'application

Le prix retenu pour la facturation et le règlement d'une prestation est le prix applicable à la date de l'émission du bon de commande.

15.3 Avances

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire dans les conditions prévues par les articles R2191-3 à R2191-19 du Code de la commande publique.

- **Dans le cadre du lot 1** qui s'exécute à bons de commande, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000,00 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois, il est versé au titulaire, une avance égale à 30 % du montant du bon de commande en application de l'article R.2191-7 du Code de la commande publique.

Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. Le délai de versement de l'avance court à compter de la notification du bon de commande.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités des articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la commande publique.

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire dans les conditions prévues par les articles R2191-3 à R2191-19 du Code de la commande publique.

- **Dans le cadre du lot 2 qui s'exécute par marchés subséquents**, Le bénéficiaire détermine le taux de l'avance applicable à son marché subséquent dans le respect des règles de la commande publique.

15.4 Acomptes

En application de l'article R2191-20 du Code de la commande publique, le titulaire a droit au versement d'un acompte au titre des prestations en cours d'exécution. Cet acompte est versé tous les deux mois (ou un mois pour les PME au sens de l'article R2191-22 du code de la commande publique).

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-21 et suivants du code de la commande publique et sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés à partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractère définitif et ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

15.5 Cession ou nantissement de créance

Le marché peut être cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du Code de la commande publique.

Il est remis par le bénéficiaire sur demande du Titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

15.6 Modalités de paiement

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après certification du service fait par le bénéficiaire.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la commande publique.

15.7 Suivi financier du montant maximum de l'accord-cadre

Afin de permettre à l'acheteur de suivre l'exécution financière du présent accord-cadre, le titulaire est tenu de :

- produire un état annuel de la consommation à l'acheteur, tous bénéficiaires confondus ;
- produire un état de la consommation à date, à la demande de l'acheteur dans un délai maximal de 30 jours à compter de cette demande.

Ce suivi repose sur un suivi semestriel des données et indicateurs clés, permettant d'évaluer la performance des prestations, de garantir leur conformité aux attentes et d'assurer une amélioration continue. Le titulaire fournira donc dans ces états de consommation, les éléments suivants :

- Numéro des commandes
- Montants des commandes
- Objet et description des commandes
- Bénéficiaires de la commande
- Détail des experts mis à disposition et leurs temps d'intervention en particulier pour les experts mobilisés sur des missions dans le cadre du programme beta.gouv.fr
- Satisfaction des bénéficiaires

Les indicateurs doivent être actualisés régulièrement en fonction des évolutions du marché, afin d'assurer une meilleure visibilité et de faciliter la prise de décision.

ARTICLE 16 - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions de l'article L. 2194-1 du Code de la commande publique, le présent accord-cadre peut être modifié dans les conditions ci-dessous sans que ces modifications viennent changer l'objet ou la nature globale de l'accord-cadre.

Des substitutions et/ou des ajouts de prestations peuvent intervenir, en cours d'exécution du présent accord-cadre, soit à l'initiative du titulaire, soit en raison d'une

évolution réglementaire et/ou normative, d'une modification économique majeure ou d'une préconisation apportée en matière de sécurité.

Ces modifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale du présent accord-cadre et donnent lieu à la conclusion d'un avenant.

Les modalités sont décrites dans les conditions fixées ci-après.

16.1 Évolution des expertises

Les besoins en expertises peuvent évoluer au cours de l'exécution des marchés subséquents, en raison notamment des exigences spécifiques des bénéficiaires, des évolutions réglementaires applicables ou encore des avancées technologiques dans le domaine informatique.

Le cas échéant, ces ajustements font l'objet d'un avenant, permettant d'intégrer les nouvelles expertises proposées par le titulaire, sous réserve qu'elles soient cohérentes avec les évolutions constatées et répondent aux besoins identifiés.

Le prix applicable à ces nouvelles expertises ne peut excéder, sauf justification particulière et circonstances exceptionnelles, le prix le plus élevé inscrit dans le bordereau des prix unitaires (BPU) initial.

16.2 Modifications et ajouts à la suite d'une évolution réglementaire/normative de prestations

Au cours de l'exécution de l'accord-cadre, une **évolution de la réglementation ou des normes applicables** peut imposer une adaptation des prestations définies dans le marché. Cette adaptation peut impliquer :

- Une modification des prestations initialement prévues ;
- L'ajout de nouvelles caractéristiques aux unités d'œuvre existantes ;
- L'évolution des expertises requises.

Toute modification rendue nécessaire par une obligation réglementaire est mise en œuvre, par décision unilatérale de la DSAF pour ce qui concerne le lot 1 et des entités bénéficiaires pour ce qui concerne leurs marchés subséquents, conformément aux dispositions contractuelles et légales applicables.

16.3 Atteinte du montant maximum

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive des feuilles de route numériques des ministères, de nouveaux besoins sont susceptibles d'émerger en cours d'exécution, en particulier pour accompagner la transformation numérique en mode produit. Ces évolutions peuvent justifier une adaptation du périmètre financier de l'accord-cadre.

À ce titre, lorsque le montant cumulé des commandes notifiées, tous titulaires confondus, atteint 75 % du montant maximum initial de l'accord-cadre, un avenant portant augmentation du montant maximum peut être conclu, dans la limite de 15 % du montant maximum initial.

ARTICLE 17 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

17.1 Propriété des résultats

Le présent accord-cadre fait application des articles 32 à 37 du CCAG-PI.

Les méthodes utilisées par le titulaire à l'occasion de la prestation restent sa propriété.

Le titulaire cède, à titre exclusif, à l'administration bénéficiaire, le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et pour la France. Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans les prix de l'accord-cadre.

Le titulaire du marché cède à titre exclusif à l'administration, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats pour les besoins découlant de l'objet de l'accord-cadre.

Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de

l'objet de l'accord-cadre, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l'objet de l'accord-cadre.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, dans le respect des droits moraux, pour les besoins découlant de l'objet du marché et notamment à des fins d'information et de promotion.

Garanties des droits :

1. Le titulaire du marché garantit à l'administration et aux tiers désignés, la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :

— qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;

— qu'il indemnise l'administration et tout tiers désigné dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché.

Si l'administration ou les tiers désignés sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;

— dans ces hypothèses, qu'il apporte à l'administration et aux tiers désignés dans le marché toute l'assistance nécessaire à ses frais ;

— qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur

et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le titulaire prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l'administration ou les tiers désignés dans le marché, en l'absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.

Le titulaire s'engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures à l'administration et aux tiers désignés dans les documents du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.

2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :

— les connaissances antérieures que l'administration et les tiers désignés dans le marché ont fournies au titulaire du marché pour l'exécution du marché ;

— les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des tiers désignés dans le marché ;

— les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par l'administration ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.

Les codes sources documentés et produits dans le cadre de la réalisation des prestations du présent accord-cadre sont publiés en open source conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre 5608/SG du 19 septembre 2012 relative aux orientations pour l'usage des logiciels libres dans l'administration.

ARTICLE 18 - STIPULATIONS DIVERSES

18.1 Langue

Conformément aux articles R 2143-16 et R 2151-12 du Code de la commande publique, tous les documents écrits remis par le titulaire au pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en langue française.
Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il doit fournir, à sa charge, ce document accompagné d'une traduction en français.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre l'administration, le titulaire et ses sous-traitants éventuels durant la phase d'exécution du marché s'effectue en français.

18.2 Sous-traitance

La gestion et le pilotage administratif, financier, calendaire et technique, assurés par les titulaires pendant toute la durée d'exécution des prestations, constituent des tâches essentielles du marché. À ce titre, elles ne peuvent en aucun cas être sous-traitées.

L'agrément et le paiement des sous-traitants sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir l'agrément du bénéficiaire, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités financières et professionnelles du sous-traitant.

Le bénéficiaire dispose de 21 jours à compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de l'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) pour rejeter la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement.

La sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations contractuelles envers le bénéficiaire.
Le titulaire fournit au bénéficiaire toutes les pièces et attestations permettant de constater que le sous-traitant satisfait à ses obligations fiscales et sociales et qu'il respecte les dispositions du Code du travail notamment celles concernant le travail dissimulé.

18.3 Assurances

Le titulaire assume la responsabilité de l'exécution des prestations. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit justifier être en possession d'une police d'assurances.

Il est responsable des dommages que l'exécution des prestations peut engendrer : à son personnel, aux agents du pouvoir adjudicateur ou à des tiers ; à ses biens, aux biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou à des tiers.

Le titulaire doit être couvert par un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels engendrés lors de l'exécution des prestations, objet du présent marché.

Il s'engage à remettre, sur simple demande écrite au pouvoir adjudicateur ou au bénéficiaire, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.
Le titulaire s'engage à informer expressément le pouvoir adjudicateur de toute modification de son contrat d'assurance.

Le titulaire s'engage à informer expressément le bénéficiaire de toute modification de son contrat d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mêmes documents que le titulaire.

18.4 Autres obligations administratives

Le titulaire produit, tous les six mois, à partir de la notification, jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail.
Ces documents sont transmis par le Titulaire sur la plateforme en ligne, mise à disposition gratuitement, à l'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

18.5 Résiliation

- **Résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général**

Le présent accord-cadre peut être résilié du fait de la personne publique, en application de l'article 36 du CCAG-PI, par décision unilatérale de l'administration notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord-cadre étant conclu sans engagement, le titulaire n'a droit à aucune indemnité en cas de résiliation.

- **Résiliation de l'accord-cadre pour faute du titulaire**

Le présent accord-cadre peut être résilié aux torts du titulaire au titre de l'article 39 du CCAG-PI et dans les conditions prévues aux articles 39.1 à 39.3 du CCAG-PI. L'administration se réserve le droit de faire exécuter l'accord-cadre par un tiers aux frais et risques du titulaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 27 du CCAG-PI. La décision de résiliation ne peut intervenir qu'après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou à la date de notification de cette décision. La résiliation par l'acheteur de l'accord-cadre pour ce motif n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

- **Résiliation de l'accord-cadre pour faute aux obligations relatives à la confidentialité et à la protection des données**

Conformément au CCAG-PI, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre pour faute du titulaire en cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité prévues par la réglementation française et européenne, ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par les pièces particulières de l'accord-cadre.

- **Résiliation de l'accord-cadre pour événements extérieurs à l'accord-cadre**

Le présent accord-cadre peut être résilié dans les cas visés à l'article 37 du CCAG-PI, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

En plus des cas de résiliation prévus au CCAG-PI, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre, soit à l'égard d'un titulaire en particulier (**résiliation individuelle**), soit à l'égard de l'ensemble des titulaires (**résiliation collective**).

En application de l'article L.2141-12 du code de la commande publique, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre lorsque le titulaire est placé dans l'une des situations mentionnées à l'article L.2141-10 du code de la commande publique.

Après signature de l'accord-cadre, en cas d'inexactitude des documents et des renseignements prévus aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique, le marché est résilié, après mise en demeure restée infructueuse, aux torts du titulaire selon les dispositions du CCAG-PI.

La violation des obligations de confidentialité par le titulaire peut entraîner la résiliation aux torts du titulaire.

- **<u>En cas de résiliation du marché subséquent</u>**

L'acheteur peut prononcer, sans préavis ni indemnité, la résiliation individuelle de l'accord-cadre à l'égard de tout titulaire de l'accord-cadre dont un marché subséquent aurait été résilié pour faute par le bénéficiaire.

En cas de résiliation pour faute du ou des titulaire(s) dans l'exécution d'un marché subséquent, et huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre sans indemnité, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité

- **<u>Exécution aux frais et risques</u>**

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG-PI.

18.6 Différends

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent accord-cadre ou à l'exécution des prestations.
En cas de différend, les parties peuvent recourir au comité consultatif de règlement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 à R.2197-24 du code de la commande publique.

18.7 Litiges et contentieux

En cas de litige, le droit français est seul applicable.
Tout litige relatif à l'exécution du présent accord-cadre interministériel relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.

Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04
Courriel : greffe.ta.paris@juradm.fr
Tél. 01 44 59 44 00
Fax. 01 44 59 46 46

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-PI sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-après :

Article du présent CCAP	Article du CCAG-PI auquel il est fait dérogation
8 relatif aux documents contractuels	4
9.1.2 relatif au représentant du titulaire	3.4.1
10.5 relatif aux opérations de vérification	26.2 ; 26.5
14 relatif aux pénalités	14